

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3809/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ โจทก์
นางสมจิตร จันทรทอง โจทก์ร่วม
นางจันทร์ฟองหรือลำฟองหรือฟอง นัก
ดนตรี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

การที่โจทก์ร่วมคำจำเลยว่า "คนอย่างมึงแก่แล้วตันทากลับ แย่งผัวกูหรือ หรือ
เจียนไม่รู้จักหาย คนอย่างมึงร่อยควย อย่างนี้ต้องเอาข้างเย็ด" ในขณะที่โจทก์ร่วม
และจำเลยอยู่ด้วยกันสองต่อสอง และการด่ากันดังกล่าวเกิดจากการที่โจทก์ร่วม
เข้าใจว่าจำเลยเป็นชู้กับสามีโจทก์ร่วม ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องไม่จริง เช่นนี้
ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๘, ๘๐ ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ ให้ลงโทษจำคุก ๓ ปี

โจทก์ร่วมและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเพียงมีเจตนาทำร้ายโจทก์ร่วม มิได้มีเจตนาฆ่า แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่อไปว่า สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยกระทำผิด โดยบันดาลโทสะควรได้รับการลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้น ตามข้อเท็จจริงที่ฟังมาแล้วได้ความว่าจำเลยได้รับฟังมาจากคนอื่นที่ร้านทำผมว่าโจทก์ร่วมไปพูดว่าสามีของตนได้เสียกับจำเลยและลูกของจำเลย จำเลยจึงไปที่บ้านโจทก์ร่วม พบโจทก์ร่วมนอนอยู่ ได้เรียกให้โจทก์ร่วมลุกขึ้นแล้วสอบถามว่าเหตุใดจึงพูดว่าจำเลยกับลูกเช่นนั้น โจทก์ร่วมยืนยันว่า มันจริงไหมเล่า จำเลยปฏิเสธว่าไม่จริง โจทก์ร่วมก็ด่าว่าจำเลยว่า "คนอย่างมึงแก่แล้วตั่นหากลับ แย่งผัวกูหรือ หรือเจียนไม่รู้จักหาย คนอย่างมึงร้อยควย อย่างนี้ต้องเอาข้างเย็ด" จำเลยจึงใช้มีดสั้นห่มุฟันโจทก์ร่วม เช่นนี้ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ร่วมด่าว่าจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำต่อกันสองต่อสอง เกิดจากการที่โจทก์ร่วมเข้าใจว่าจำเลยเป็นชู้กับสามีโจทก์ร่วมซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องไม่จริง จึงยังไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๒ ฎีกาของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ลงมานั้นหนักเกินไป ไม่เหมาะสมกับรูปคดี สมควรแก้ไขเสียให้เหมาะสม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย ๒ ปี นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ เล็งไชสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ